

1501682-76.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/03/2022

... acusado em local conhecido como ponto de tráfico (denúncias recorrentes), mostra-se de rigor sua condenação pela prática do delito de tráfico.

Por fim, a causa de aumento de pena prevista no inciso III, do artigo 40, da lei de drogas, restou plenamente comprovada ante o laudo do local dos fatos acostado às fls.126/129. E, tratando-se de majorante com caráter objetivo, basta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501682-76.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501682-76.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2202479/2021 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 19273753 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 1805/21/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2202479 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2202479 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 1805/21/638 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL VEIGA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

DANIEL VEIGA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.11343/06, pois, no dia 27 de julho de 2021, por volta das 18h50, na Avenida Kaoru Hiramatsu, n.º 1800 da via pública, Porteira Preta, nesta cidade e Comarca de Mogi das Cruzes, nas imediações de sedes de entidades beneficentes e sociais, trazia consigo, para fins de tráfico, 31 porções de crack, com peso líquido de 6,23g; 50 porções de cocaína, com peso

líquido de 31,3g; e 93 porções de Tetraidrocanabinol - THC (maconha), com peso líquido de 134,29g, sem autorização legal ou regulamentar.

Defesa preliminar às fls.105/106 e 149.

Aditamento à denúncia às fls.131.

Denúncia e aditamento recebidos às fls.152.

Resposta à acusação às fls.162.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu (fls.190 e 195).

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 07/12, auto de exibição/apreensão de fls. 27/28, laudo de constatação de fls. 40/43, laudo químico-toxicológico de fls.113/115, laudos do Instituto de Criminalística de fls. 116/119 e 126/129, bem como pela prova oral colhida.

Também a autoria criminosa do acusado evidenciou-se.

Nesse contexto, não há insuficiência probatória.

Em Juízo, a testemunha Leonardo Lincoln de Lemos, Policial Militar, disse que estavam em patrulhamento e receberam denúncia de que pelo local, próximo aos prédios, havia concentração de indivíduos fazendo a comercialização de entorpecentes. Diligenciaram até o local e visualizaram o réu com uma sacola plástica nas mãos. O acusado assustou-se ao visualizar os policiais e tentou fugir. Conseguiram deter o réu. Com ele foi encontrado dinheiro em notas trocadas, e, ao lado, a sacola com substâncias próprias para venda. O réu tentou se desvencilhar da sacola. O réu admitiu que fazia a venda desde o período da manhã. Eram recorrentes as denúncias naquele local. Trata-se de um local com muito acesso ao público, pois ao lado há uma Unidade de Pronto Atendimento. Por esse motivo, havia muita movimentação no local. Ninguém foi conduzido à delegacia como testemunha da abordagem. O réu tentou evadir-se, mas foi alcançado e capturado. O réu soltou a sacola quando chegaram próximo a ele e falaram "para para".

Na mesma toada, Sérgio Aparecido da Silva Ramiro, Policial Militar, esclareceu que se deslocou ao local dos fatos com sua equipe para verificar denúncia de tráfico de drogas. Chegando lá, avistaram o réu segurando uma sacola. Quando o acusado avistou a equipe, saiu correndo. Foram ao encalço dele e realizaram a abordagem. Em busca pessoal, foi localizado uma quantia em dinheiro e um aparelho celular. No interior da sacola foi localizado drogas. O réu admitiu que vendia as drogas desde o período da manhã e o dinheiro era proveniente das vendas. Não o conhecia anteriormente. Durante a fuga, o réu subiu um alambrado. Não se recorda se o réu apresentou ferimento.

O acusado, Daniel Veiga da Silva, disse que foi ao local comprar uma bucha. Os policiais chegaram e os meninos que estavam vendendo droga correram. Estava andando com uma menina, ambos foram abordados e o levaram para perto da viatura e foram atrás dos meninos. Os policiais voltaram depois com uma sacola preta na mão. Disse aos policiais que estava assinando R.A. A menina foi liberada e o interrogando foi colocado na viatura. Tomou coronhada na cabeça e no peito. Quando viu os policiais chegando saiu andando, não correu. Não tinha uma sacola consigo. Não conhecia os policiais. Os policiais falaram que se os outros policiais não pegassem ninguém, "seria tudo dele", porque tem passagem. Eles queriam que ele falasse quem era o dono da biqueira.

Como se vê, o conjunto probatório é robusto apto a ensejar decreto condenatório.

Verifica-se ausência de contradição entre os depoimentos das testemunhas policiais e nada há nos autos que desmereça seus relatos, até mesmo porque não há indícios de que os agentes já conhecessem o acusado anteriormente e porventura quisessem prejudicá-lo.

Nesse sentido, com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, já se decidiu:

“Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas”(TJRJ –AC. –Rel. Synésio de Aquino –RDTJRJ 7/287). Ademais, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmado em tese, afirma que “é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. (Jurisprudência em Teses do STJ EDIÇÃO N. 105: PROVAS NO PROCESSO PENAL I).

O que retira a credibilidade de um depoimento prestado por agentes públicos (assim como em qualquer prova oral) é a falta de coerência, detalhamento, uniformidade da versão aos fatos, o que não é o caso destes autos.

As alegações eleitas pelo réu no sentido de excessos e desvios policiais são desgastadas. Os agentes agiram em dever de ofício e foi demonstrada nos autos a tentativa de fuga do réu, que, inclusive, pulou um alambrado, a determinar as lesões reconhecidas em laudo médico. Ademais, tais fatos sequer foram relatados perante a autoridade policial, o que retira a credibilidade de sua palavra.

Nesse sentido: “(...) Vale conferir a sólida argumentação do culto Des. Osni Pereira, retirada de voto apresentado quando de julgamento de caso análogo por envolver o debate a respeito do testemunho policial: “São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam” (TJSP, Apelação Criminal nº 0008782-89.2011.8.26.0590, 16ª Câ. Crim., julgado em 27/01/2015, V.U.), in Apelação nº 0000725-31.2015.8.26.0594, da Comarca de Bauru, Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel.: Exmo. Des. DINIZ FERNANDO, julg., em 26 de junho de 2017.

A quantidade de drogas apreendida em poder do réu não é pequena, a saber: 31 porções de crack (6,23g); 50 porções de cocaína (31,3g); e 93 porções de Tetraidrocanabinol – THC (maconha) (134,29g). Soma-se o fato de que estavam distribuídas em porções individuais, acondicionadas de maneira típica para venda no varejo.

Com efeito, a droga foi apreendida e periciada e as testemunhas relataram com segurança que encontraram o entorpecente em poder do réu, de modo que, considerando a quantidade apreendida, além das circunstâncias em que se deu a prisão, estando o acusado em local conhecido como ponto de tráfico (denúncias recorrentes), mostra-se de rigor sua condenação pela prática do delito de tráfico.

Por fim, a causa de aumento de pena prevista no inciso III, do artigo 40, da lei de drogas, restou plenamente comprovada ante o laudo do local dos fatos acostado às fls.126/129. E, tratando-se de majorante com caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades dos estabelecimentos protegidos pela norma. Confira-se:

(...) Para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico se dava naquelas entidades ou que a mercancia se destinava a seus frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido em suas imediações, conforme comprovado pelo laudo pericial. Precedentes (STJ - AgRg no HC: 488403 SP 2019/0003880-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019).

(...) A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido cometido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico

dos locais referidos na norma (STJ - AgRg no HC: 488403 SP 690916(2021/0281672-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

E, sendo o réu reincidente específico, não faz jus ao benefício previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da lei nº11.343/06.

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado quanto aos fatos descritos na inicial.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, observo que, devido à quantidade e à variedade de entorpecentes apreendidos, não lhe favorecem os critérios do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06. Assim sendo, a pena deve ser aumentada em 1/6, chegando ao patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência específica, a pena será elevada em 1/6, totalizando de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Não há atenuantes a se considerar.

Na terceira fase da dosimetria da pena, comprovada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, a pena será aumentada em 1/6, perfazendo 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e 793 dias-multa.

Como outrora fundamentado, o benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 não deve ser concedido ao acusado, reincidente específico.

Ausentes outras causas modificadoras torno definitiva a pena de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e 793 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado considerando a reincidência, a gravidade do delito praticado, a quantidade de porções de drogas apreendidas, bem como por ser tratar de delito hediondo. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.

O acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do CP, nem à suspensão condicional da pena, consoante artigo 77 do CP. Tais medidas não são socialmente recomendáveis e são incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerada grave.

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou. Logo, ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu DANIEL VEIGA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput c.c. artigo 40, III, da Lei n.11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 793 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública, posto que se trata de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, posto que este delito é o que sustenta várias organizações criminosas que com o dinheiro adquirido com a venda de entorpecentes se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas. Retire-se os autos da fila de Acompanhamento da Prisão Preventiva.

Impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções

Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Determino a incineração das drogas apreendidas e amostras guardadas para contraprova nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls.27/28).

Quanto ao telefone celular, autorizo o leilão, desde que apagados, por funcionário da empresa responsável pela alienação, os dados pessoais que podem gerar constrangimento (imagem e honra – CF, art. 5º X). Tratando-se de aparelhos sem valor comercial, fica autorizada a destruição (fls.27/28).

Autorizo, desde já, a destruição da sacola plástica apreendida, por inexpressividade econômica (fls.27/28). Oficie-se.

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Após o trânsito em julgado:

(i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;

(ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo ao réu em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 06 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA